

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2136/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายประทีป เจริญบำเพ็ญทาน กับพวก

ผู้ร้อง

นายสิงห์สุกัญ อมรพิมล กับพวก

จำเลย

นายสยาม ปรีดาวัฒนากุล ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

จำเลยทั้งห้าได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ จำเลยทั้งห้าผิดสัญญา ผู้ร้องทั้งสี่จึงฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้วได้ร้องขอให้ศาลยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จนมีการนัดวันขายทอดตลาด ไปแล้ว ดังนี้ศาลจะให้การขายทอดตลาดหาได้ไม่ เพราะสัญญา ระหว่างจำเลยทั้งห้ากับผู้ร้องทั้งสี่เป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง นั้นยังมิได้เปลี่ยนมือมาเป็นของผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิ ที่จะมาร้องขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนได้

ความว่า ผู้ร้องทั้งสี่ มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 13661, 13668 และ 13669 ตำบลบึงสนั่น (คลองรังสิตฝั่งเหนือ) อำเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี เพื่อขายทอดตลาดบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องทั้งสี่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยในคดีอื่น ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยกับพวกจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่แล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด หากที่ดินถูกขายทอดตลาดไปจะทำให้ผู้ร้องทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าคดีผู้ร้องกับจำเลยจะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายไว้ก่อนจนกว่าคดีผู้ร้องกับจำเลยจะถึงที่สุด

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72, 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งห้าได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ จำเลยทั้งห้าผิดสัญญา ผู้ร้องทั้งสี่จึงฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่ จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้วได้ร้องขอให้ศาลยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จนมีการนัดวันขายทอดตลาดไว้แล้ว ดังนั้นศาลจะสั่งให้งดการขายทอดตลาดหาได้ไม่เพราะสัญญา

ระหว่างจำเลยทั้งห้ากับผู้ร้องทั้งสี่เป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวให้แก่กันกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นยังมิได้เปลี่ยนมือมาเป็นของ
ผู้ร้องทั้งสี่ ผู้ร้องทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิที่จะมาร้องขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนได้ ให้
ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์-เชียรไท สุนทรนนท)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>